

MÓDULO 1 • MARTES 6 DE OCTUBRE

Uso responsable de IA en el ejercicio jurídico

Cómo funciona, por qué inventa, secreto profesional, anonimización y responsabilidad del abogado que firma.





TU DOCENTE

Sergio Alcázar

Ingeniero en Telecomunicaciones • Innovación, producto y tecnología



Jefe de Producto y Proyectos en
Blockfinity Advisors



MIT Technology Review: Innovadores
Menores de 35 LATAM (2022)



Inventor de OloTouch, con patentes en
Bolivia y EE. UU.



Autor de "De la Idea al Eureka" (2024)



Experiencia en regulación fintech y
activos digitales en Bolivia



Docente universitario y jurado de NASA
Space Apps La Paz

Objetivo del módulo

Comprender la arquitectura básica de la IA y sus limitaciones, aplicando protocolos estrictos de secreto profesional, privacidad y anonimización de expedientes.

BLOQUE 1 • 30 MIN

Comprender

Cómo genera respuestas y por qué puede fallar

Podrás explicar por qué una cita puede ser falsa aunque parezca real.

BLOQUE 2 • 35 MIN

Proteger

Qué información puede exponerse

Podrás elegir la herramienta según el tipo de cuenta y sus controles.

BLOQUE 3 • 25 MIN

Anonimizar

Qué datos se retiran antes de cargar un documento

Podrás preparar un documento sin datos que identifiquen al cliente.

BLOQUE 4 • 30 MIN

Responder

Por qué la decisión final sigue siendo humana

Podrás aplicar una lista de control antes de firmar un escrito.

Ruta del módulo

Cuatro bloques, 120 minutos: de entender cómo falla la IA a asumir la responsabilidad.



**Cómo funciona y por
qué inventa**

COMPRENDER • 30 MIN



**Confidencialidad y
secreto profesional**

PROTEGER • 35 MIN



**Anonimización de
expedientes**

ANONIMIZAR • 25 MIN



**Responsabilidad del
que firma**

RESPONDER • 30 MIN

Criterio transversal: la IA puede asistir, pero no sustituye la fuente oficial ni la revisión jurídica.

Cómo funciona un modelo de lenguaje

Lo mínimo para comprender sus capacidades y sus límites.

1. Recibe contexto

Instrucciones, texto y documentos disponibles.

2. Calcula patrones

Relaciona el contexto con patrones aprendidos.

3. Genera una salida

Predice una secuencia probable de palabras.



No consulta por sí solo una fuente oficial ni comprueba cada afirmación.

Cómo aprendió a escribir: de GPT-1 a ChatGPT

No razona como una persona: aprende patrones del lenguaje leyendo textos. Lo que cambió fue la escala.



Siempre la misma idea: predecir la siguiente palabra. Más lectura, más "perillas" y más guía humana.

Qué es una alucinación

Una respuesta convincente, pero incorrecta, no sustentada o inexistente.

La IA no "decide mentir". Completa una respuesta con patrones probables aunque falte evidencia suficiente.



Solicitud

El usuario pide un dato específico.

Ejemplo

"Dame jurisprudencia boliviana sobre cláusula penal."



Patrones

El modelo reconoce estructuras similares.

Ejemplo

Ha visto miles de citas con el formato "SCP número/año".



Vacío

No dispone de contexto o fuente suficiente.

Ejemplo

No se le entregó ningún fallo real sobre el tema.



Salida

Completa el vacío con contenido plausible.

Ejemplo

Redacta una SCP con número, año y criterio creíbles.

Así de simple: un autocompletado gigante

La IA hace lo mismo que el teclado de tu celular, pero con muchísimo más texto aprendido.



1. En tu celular

Nos vemos ____

mañana

luego

en la oficina

Sugiere lo que más se suele escribir después.
No sabe a quién vas a ver.



2. Cuando acierta

El juez dictó ____

sentencia  alta

un auto  media

resolución  baja

Elige la palabra más probable. Aquí suena bien y es correcta.



3. Cuando no sabe

La sentencia es la SCP ____

1554/2025  suena bien

0987/2024  suena bien

Igual completa con un número que "parece" real. No tiene cómo saber si existe.



La IA no busca la respuesta: escribe la palabra que más probablemente sigue.

Ejemplo jurídico: apariencia no es evidencia

Ejemplo deliberadamente ficticio para explicar el riesgo.



SOLICITUD

"Indica una sentencia boliviana que establezca un límite máximo para una cláusula penal."

No se entrega una fuente ni un documento para comprobar la respuesta.

FICTICIO



RESPUESTA PLAUSIBLE

"La SCP 1554/2025 establece que toda cláusula penal superior al 5% es nula."

El formato parece auténtico. Eso no demuestra que exista ni que diga eso.

Acción: localizar la fuente original y comprobar el texto, la vigencia y la aplicabilidad.

Qué se verifica siempre

Qué	Contra qué se contrasta	Señal de alerta
Hechos	El expediente o el documento original	Fechas, montos o nombres que no figuran en el expediente
Normas	Texto oficial, vigencia y jurisdicción	Artículos sin número exacto o normas derogadas
Jurisprudencia	El fallo original completo y su contexto	Citas que no aparecen en ningún repositorio oficial
Inferencias	Los hechos acreditados	Conclusiones presentadas como si fueran hechos

Una referencia incluida por la IA es una pista de investigación, no una fuente jurídica por sí misma.

Secreto profesional y privacidad

El primer control es saber qué ocurre con los datos en la herramienta elegida.

Información protegida

Identidad, contactos, estrategia, comunicaciones y antecedentes.

Pregunta clave

¿La herramienta entrena, conserva, audita o permite acceso humano a los datos?

Regla práctica

No usar información identificable hasta conocer producto, cuenta, contrato y configuración.



Marco normativo boliviano

Referencias base para trabajar con información de clientes. Validar el texto vigente antes de exponer.



CPE, art. 21.2

Derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.



CPE, art. 25

Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones privadas.



CPE, art. 130

Acción de protección de privacidad frente a datos que afecten la intimidad.



Ley 387, arts. 4 y 9

Confidencialidad y deber de guardar el secreto profesional, salvo autorización expresa del patrocinado u orden judicial.



Ley 387, art. 8

Inviolabilidad de la oficina y de los documentos confiados por los patrocinados.

A la fecha no se identificó una ley nacional general de datos personales: el secreto profesional es la regla principal.

¿La herramienta entrena con tus datos?

Depende del producto, la cuenta, el contrato y la configuración.



Cuenta personal o servicio de consumo

La conversación puede usarse para mejorar o entrenar modelos, según el servicio y los controles del usuario.

Revisar: entrenamiento, historial, retención, feedback y acceso humano.

Ejemplos: ChatGPT, Gemini o Claude con cuenta personal, gratuita o de pago.

Para el estudio: no cargar información de clientes.



Cuenta empresarial o entorno administrado

Las ofertas empresariales consultadas indican que no usan datos del cliente para entrenar, por defecto o sin permiso.

Revisar: contrato, permisos, retención, auditoría, conectores, agentes y feedback.

Ejemplos: ChatGPT Business, Claude Team, Copilot de trabajo, Gemini en Workspace.

Para el estudio: usar según la política interna aprobada.

No clasificar una herramienta como segura solo por su nombre comercial.

Políticas de entrenamiento por herramienta

Resumen de la documentación oficial, consultada en octubre de 2026. Verificar antes de contratar o usar.



ChatGPT personal

Puede usar las conversaciones para mejorar modelos; se desactiva en los controles de datos.



Gemini personal

Usa la actividad para mejorar servicios, con revisión humana de una muestra; se desactiva apagando la actividad o con chats temporales.



Claude personal

Usa los chats para mejorar modelos si el usuario activa esa opción en privacidad; el modo incógnito nunca se usa.



ChatGPT y Claude empresariales / API

OpenAI y Anthropic indican que no entrenan con datos de clientes empresariales por defecto.



Gemini Workspace y Copilot de trabajo

Google y Microsoft indican que el contenido no entrena modelos fuera de la organización ni modelos fundacionales.

No entrenar ≠ no procesar ≠ no almacenar ≠ no auditar.

Entorno de trabajo controlado

La seguridad depende de controles técnicos y organizativos.

¿QUIÉN ERES?

Identidad

Cuenta corporativa y autenticación.

En el estudio

Nadie usa su cuenta personal de IA para un caso del estudio.

¿QUÉ PUEDES VER?

Acceso

Permisos según asunto y función.

En el estudio

El pasante solo accede a los expedientes que tiene asignados.

¿QUÉ PUEDE SALIR?

Protección

Etiquetas, cifrado y prevención de pérdida de datos.

En el estudio

Un documento marcado como confidencial no se puede enviar fuera.

¿QUIÉN LO REVISAS?

Gobierno

Retención, auditoría y revisión periódica.

En el estudio

Queda registro de quién consultó qué y se revisa cada cierto tiempo.

"No guardes esta información" orienta la respuesta, pero no crea permisos, cifrado ni auditoría.

Decisión antes de cargar un documento

Cuatro preguntas, en este orden.



1. Clasificar

¿Es público, interno, confidencial o sensible?

SI DUDAS

Trátalo como confidencial.



2. Autorizar

¿La herramienta y el uso están aprobados?

SI NO

No se carga, aunque sea "solo una consulta".



3. Minimizar

¿La tarea necesita todos esos datos?

SI NO

Carga solo la cláusula o la parte que se analiza.



4. Anonimizar

¿Pueden sustituirse los identificadores?

SI NO

No se carga: se trabaja sin IA o se consulta.

Si una respuesta no es clara, detener la carga y escalar la decisión.

Anonimización de expedientes

Eliminar el nombre no siempre evita la reidentificación.



Directos

Nombre, CI, NIT, correo, teléfono y dirección.

Del asunto

Expediente, juzgado, matrícula o cuenta.

Indirectos

Cargo, ubicación, fechas o hechos singulares.

Ocultos

Metadatos, comentarios, historial y nombre del archivo.

Ejercicio: ¿qué hay que anonimizar?

Expediente ficticio · 10 minutos en salas de grupos · luego, puesta en común.

FICTICIO



EXTRACTO DEL EXPEDIENTE

Demanda de cumplimiento de contrato. Juzgado Público Civil y Comercial 7.º de El Alto, expediente N.º 845/2026.

La demandante, María Fernanda Quispe Rojas (CI 6734512 LP), única distribuidora autorizada de lácteos en Achacachi, reclama Bs 184.300 a Importadora Andina S.R.L. (NIT 1023456027).

Contacto: mfquispe.distribuciones@gmail.com · 71234567. La reunión clave fue el 14 de marzo de 2026 en la Feria 16 de Julio.

Archivo: Demanda_Quispe_vs_Andina_FINAL.docx (con comentarios del Dr. Mamani).



INSTRUCCIONES

1. Marquen cada dato que permita identificar al cliente o al asunto.
2. Clasifiquenlo: directo, del asunto, indirecto u oculto.
3. Propongan un reemplazo: [CLIENTE A], [EMPRESA B], [MONTO].

Pista: hay al menos 10 datos y no todos son nombres.

¿Qué dato indirecto bastaría para reidentificar a la clienta aunque se borre su nombre?

Respuesta: así se anonimiza

Al menos 14 datos marcados. Lo indirecto no siempre se borra: a veces se generaliza.

■ Directos • 4

■ Del asunto • 5

■ Indirectos • 3

■ Ocultos • 2



LO QUE HABÍA QUE MARCAR

Demanda de cumplimiento de contrato. **Juzgado Público Civil y Comercial 7.º de El Alto**, expediente N.º 845/2026.

La demandante, **María Fernanda Quispe Rojas (CI 6734512 LP)**, **única distribuidora autorizada de lácteos en Achacachi**, reclama **Bs 184.300** a **Importadora Andina S.R.L. (NIT 1023456027)**.

Contacto: **mfquispe.distribuciones@gmail.com • 71234567**. La reunión clave fue el **14 de marzo de 2026** en la **Feria 16 de Julio**.

Archivo: **Demanda_Quispe_vs_Andina_FINAL.docx (con comentarios del Dr. Mamani)**.



VERSIÓN LISTA PARA LA IA

Demanda de cumplimiento de contrato. **[JUZGADO CIVIL]**, expediente **[N.º]**.

La demandante, **[CLIENTE A] ([CI])**, **comerciante del rubro alimentos**, reclama **[MONTO]** a **[EMPRESA B] ([NIT])**.

Contacto: **[eliminado]**. La reunión clave fue en **[FECHA]**, en **[un mercado de la ciudad]**.

Archivo: **documento_01.docx**, sin comentarios ni metadatos.



"Única distribuidora en Achacachi" la identifica sola: se generaliza, no basta con borrar el nombre.

Caso real: Mata v. Avianca (EE. UU., 2023)

El caso más citado de sanción a abogados por presentar jurisprudencia inventada por IA.

No los sancionaron por usar ChatGPT, sino por no verificar y seguir defendiendo las citas cuando el juez las cuestionó.

Demanda

Un pasajero demanda a la aerolínea por una lesión sufrida durante un vuelo.

Escrito

El abogado usa ChatGPT y presenta seis precedentes que no existen.

Detección

Ni la contraparte ni el juez logran encontrar los fallos citados.

Sanción

Junio de 2023: multa de USD 5.000 y cartas a los jueces citados falsamente.

LA LECCIÓN

Preguntarle a la IA si el fallo existe no es verificar: en este caso respondió que sí.

Qué puede ocurrir si no se controla el uso



Acceso indebido

Personas no autorizadas pueden encontrar información.

Ej.: un expediente cargado en una cuenta personal queda en su historial.



Exposición

Datos, evidencia o estrategia pueden revelarse.

Ej.: la estrategia del caso queda en un servicio que la conserva o revisa.



Decisión incorrecta

Una fuente falsa puede incorporarse al análisis.

Ej.: un fallo inventado termina citado en un memorial.



Responsabilidad

El profesional responde por el tratamiento y el resultado final.

Ej.: "lo hizo la IA" no exime al abogado frente al cliente ni al tribunal.

Controlar el entorno reduce la exposición. Verificar la salida reduce el riesgo de error.

Qué sí puedes hacer con IA

Usos de bajo riesgo, siempre con revisión profesional y sin datos identificables.



Redactar

Primeros borradores de cartas, correos y escritos simples.

Condición: sin nombres ni datos del cliente.



Resumir

Normas, fallos y documentos públicos para una primera lectura.

Condición: leer siempre el documento original.



Revisar

Ortografía, claridad y coherencia de un texto ya anonimizado.

Condición: aceptar los cambios uno por uno.



Preparar

Cronologías, listas de preguntas y esquemas de argumentos.

Condición: validar cada fecha con el expediente.

La IA acelera el trabajo; la verificación y la firma siguen siendo tuyas.

Responsabilidad del abogado que firma



- ✓ Hechos contrastados con el expediente
- ✓ Normativa y vigencia verificadas
- ✓ Jurisprudencia localizada en la fuente original
- ✓ Citas, nombres, fechas y montos revisados
- ✓ **Conclusión asumida por el profesional**

La IA propone. El abogado verifica, decide y responde.

Actividad 1: anonimización antes de usar IA

Marca en un memorial de demanda ficticio los datos que debes quitar antes de subirlo a una IA.



Cómo se hace

1. Entra a la página del curso, elige la Actividad 1 y escribe tu nombre completo.
2. Lee el memorial completo.
3. Selecciona el texto que anonimizarías y elige su categoría.
4. Para corregir una marca, haz clic sobre ella.
5. Presiona **Entregar**: verás tu nota, lo que se te pasó y por qué.

Las seis categorías

Identificador directo

Nombres, CI, NIT, matrícula, firma

Dato de contacto

Domicilio, correo, teléfono

Financiero / cripto

Cuentas, wallets, hashes

Dato sensible

Salud, menores de edad, vida íntima

Cuasi-identificador

Identifica sin decir el nombre

Confidencial

Secreto profesional, estrategia



sergiolo001.github.io/curso-ia-abogados



Ojo: marcar de más también resta.

Cierre del módulo

Cuatro reglas para todo uso jurídico de IA.



Comprende

La IA genera lenguaje probable: verifica hechos, normas y jurisprudencia.



Protege

Trabaja solo en entornos autorizados y respeta el secreto profesional.



Anonimiza

Comparte únicamente los datos necesarios, sin identificadores.



Responde

La decisión y la responsabilidad siguen siendo humanas.



JUEVES 8

Módulo 2 • Ingeniería de prompts jurídicos: cómo pedirle a la IA resultados verificables.